



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número:

Referencia: EX-2017-27375712- -APN-DDYME#MP - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA (CONC. 1546)

VISTO el Expediente EX-2017-27375712- -APN-DDYME#MP, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica notificada en fecha 8 de noviembre de 2017, consistente en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre las firmas JOSÉ CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. y CARTELLONE INVERSIONES S.A., por parte del señor Don José Gerardo CARTELLONE (M.I. N° 10.564.048).

Que la transacción se llevó a cabo mediante la compra de acciones representativas del TREINTA Y TRES COMA TREINTA Y TRES POR CIENTO (33,33 %) del capital social de las firmas JOSÉ CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. y CARTELLONE INVERSIONES S.A., por parte de PYRSEY SOCIEDAD ANÓNIMA firma controlada totalmente por el señor Don José Gerardo CARTELLONE a la firma ABRASUR SOCIEDAD ANONIMA

Que, con anterioridad a la operación económica notificada, el señor Don José Gerardo CARTELLONE poseía, en ambas firmas objeto, el TREINTA Y TRES COMA TREINTA Y TRES POR CIENTO (33,33 %) del capital social, también a través de la firma PYRSEY SOCIEDAD ANÓNIMA.

Que, como consecuencia de la transacción anteriormente mencionada, el señor Don José Gerardo CARTELLONE se convierte en titular indirecto del SESENTA Y SEIS COMA SESENTA Y SEIS POR CIENTO (66,66 %) del capital social de las firmas JOSÉ CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. y CARTELLONE INVERSIONES S.A.

Que el cierre de la operación fue el día 31 de octubre de 2017.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha 19 de abril de 2018, correspondiente a la “Conc 1546”, aconsejando al señor Secretario de Comercio a autorizar la operación económica notificada la cual consiste en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre las firmas JOSÉ CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. y CARTELLONE INVERSIONES S.A. por parte del señor Don José Gerardo CARTELLONE a través de su afiliada la firma PYRSEY SOCIEDAD ANÓNIMA, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, 718 de fecha 27 de mayo de 2016 y 350 de fecha 20 de abril de 2018.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica consistente en la adquisición del control exclusivo indirecto por parte del señor Don José Gerardo CARTELLONE (M.I. N°10.564.048) sobre las firmas JOSÉ CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. y CARTELLONE INVERSIONES S.A., a través de la firma PYRSEY SOCIEDAD ANÓNIMA, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 19 de abril de 2018, correspondiente a la “Conc 1546”, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo IF-2018-17444488-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2018.05.10 16:42:48 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.05.10 16:42:55 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 1546 | Art. 13 (a) Ley N° 25.156

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el EX-2017-27375712—APN-DDYME#MP del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado: “CONC. 1546 - PYRSEY SOCIEDAD ANÓNIMA Y ABRASUR S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156.”

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. El día 8 de noviembre de 2017, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación de concentración económica consistente en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre las firmas JOSÉ CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. (en adelante, “JCCC”) y CARTELLONE INVERSIONES S.A. (en adelante, “CISA”), por parte del Sr. JOSÉ GERARDO CARTELLONE.
2. En el plano formal, la operación se implementa mediante la compra de acciones que representan el 33,33% del capital social de las firmas mencionadas —JCCC y CISA— por parte de PYRSEY SOCIEDAD ANÓNIMA —un vehículo *holding* controlado exclusivamente por el Sr. JOSÉ GERARDO CARTELLONE. La única titular de los paquetes accionarios transferidos, al cierre de la transacción, era la firma ABRASUR S.A.
3. Es importante remarcar que JOSÉ GERARDO CARTELLONE ya contaba en ambas compañías con una participación idéntica a la que ahora adquiere —también a través de PYRSEY SOCIEDAD ANÓNIMA. El elenco accionario de estas sociedades lo completaban ABRASUR S.A. —quien en virtud de la presente transacción los transfiere a Sr. JOSÉ GERARDO CARTELLONE— y el Sr. GERARDO CARTELLONE —hermano del Sr. JOSÉ GERARDO CARTELLONE.
4. La configuración accionaria reseñada —tres (3) socios con porciones equivalentes sobre el capital social de las firmas mencionadas—, sumado a la ausencia de un convenio de accionistas, implicaba la existencia de un control conjunto sobre JCCC y CISA en forma previa al perfeccionamiento de la transacción.
5. Ahora, y producto de la transacción notificada, JOSÉ GERARDO CARTELLONE se convierte en el titular indirecto del 66,66% del capital social tanto de JCCC como de CISA y, con ello, en el controlante exclusivo de estas empresas y sus subsidiarias.
6. JCCC es una firma constructora especializada en obras de ingeniería pesada y de alta complejidad —fundamentalmente obras hidráulicas, de saneamiento y viales—, tanto en mercados nacionales como internacionales. Una de las subsidiarias más importantes de JCCC es PREAR PRETENSADOS ARGENTINOS S.A. —firma que focaliza su actividad en la fabricación, transporte y montaje de premoldeados de hormigón.

7. Por su parte, CISA se focaliza en actividades de inversión, concentrando su participación en empresas cuyo negocio principal es el agroindustrial integrado, el bioenergético y las concesiones viales. Las participaciones accionarias más significativas de CISA se encuentran en el exterior, particularmente en Brasil —cuyos negocios más relevantes son la construcción, concesiones viales y desarrollos bioenergéticos.

8. Las partes notificantes han informado que ninguna de las numerosas sociedades nacionales en las cuales CISA posee una participación accionaria de control desarrollan, en la actualidad, actividad productiva alguna; asimismo, ninguna de las compañías extranjeras en las cuales CISA participa realizan actividades de exportación de productos o servicios hacia la República Argentina.

9. El cierre de la transacción tuvo lugar el día 31 de octubre de 2017. La operación se notificó el quinto día hábil posterior al del cierre indicado.¹

II. EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN NOTIFICADA

II.1. Efectos Económicos de la Operación

10. Tal como fuera reseñado en el apartado anterior, la operación consiste en la toma de control exclusivo por parte de PYRSEY SOCIEDAD ANÓNIMA (en adelante, “PYRSEY”) sobre las firmas JCCC y CISA.

11. Cabe destacar que con anterioridad a la operación de marras, PYRSEY era titular de acciones representativas del 33% del capital social de JCCC y CISA —por lo que con motivo de la presente operación pasara a tener el 66% en ambas firmas.

12. La Tabla 1 describe las actividades que desarrollan en el país las empresas afectadas en la operación bajo análisis.

Tabla 1 | Actividad de las Firms Afectadas

Empresa	Actividad
GRUPO BENICIO S.A. (Grupo Adquirente)	Dedicada a la brindar servicios de asesoría y consultoría.
FUENTES RENOVABLES DE ENERGIA S.A. (Grupo Adquirente)	Dedicada al desarrollo de proyectos de generación energía a partir de fuentes renovables.
TALLERES METALURGICOS BARARI S.A. (Grupo Adquirente)	Dedicada al rubro metalúrgico, que actualmente no posee actividad comercial alguna.
ECLESUR S.A. (Objeto)	Operación y mantenimiento de las Obras de Interconexión Eléctrica del Departamento Calingasta, San Juan.
	Operación y Mantenimiento del: 1) Corredor Vial Nacional N° 3 en la Ruta Nacional N° 7, comprendiendo los tramos entre el empalme Acceso Oeste Luján (km 63,20) hasta el límite San Luis - Mendoza (km 865,49) y el límite Córdoba - San Luis (km 653,94) y el acceso a San Martín, Mendoza (km

AUTOVÍA BUENOS AIRES A LOS ANDES S.A. (Objeto)	998,77); y el 2) Corredor Vial N° 7 en las Rutas Nacionales 9 y 34, comprendiendo los tramos entre el límite Santa Fe - Santiago del Estero (km 398) hasta La Banda (Santiago del Estero, km 725,11), el empalme de la Ruta Nacional 64 con Santiago del Estero (km 1139,68) y San Miguel de Tucumán (km 1289), entre San Miguel de Tucumán (km 1300) y el empalme de la Ruta Nacional 9 con Torzalito (Salta, km 1130) y el empalme de la Ruta Nacional 34 con Torzalito (Salta, km 1554,89), y desde el empalme de la Ruta Nacional 9 con Torzalito (Salta, km 1130) hasta el acceso a San Pedro de Jujuy (km 1196,51).
ACEROS CUYANOS S.A. (Objeto)	Fundición de aceros.
PREAR PRENSADOS ARGENTINOS S.A. (Objeto)	Explotación de la industria de elementos premoldeados de hormigón, pre y postensados.
EMPRESA CONCESIONARIA LÍNEAS ELÉCTRICAS DEL SUR S.A. (Objeto)	Construcción de la Interconexión Eléctrica Pico Truncado - Río Turbio - Río Gallegos - Interconexión Calafate (Provincia de Santa Cruz). Sin actividad.
CARTELLONE OIL & GAS S.A. (Objeto)	Minería, industrial y agropecuaria.
LINEAS MESOPOTAMICAS S.A. (Objeto)	Operación y mantenimiento del Tercer Tramo del Sistema de Transmisión Asociado a la Central Hidroeléctrica Yacyretá, Subramo Norte, Interconexión Eléctrica Rincón Santa María - Rodríguez.
LINEAS DEL NORTE S.A. (Objeto)	Operación y mantenimiento para la Interconexión Eléctrica NEA-NOA del Tramo Este.
LINEAS DE COMAHUE CUYA S.A. (Objeto)	Operación y mantenimiento de la Interconexión Eléctrica Comahue - Cuyo Tramo Norte y Tramo Sur.
VIÑAS ARGENTINAS S.A. (Objeto)	Producción, industrialización y comercialización de frutos, productos y/o subproductos, mercaderías y demás bienes relativos a la industria vitivinícola integrada, licorera y de otras bebidas, alcohólicas o no, como la elaboración de jugos de uvas. Se destaca que en la actualidad no desarrolla actividad comercial alguna.
INDUSTRIA FRUTICOLA	Elaboración de frutas deshidratadas y desecadas. Se

DE SAN RAFAEL (Objeto)	destaca que en la actualidad no desarrolla actividad comercial alguna.
FINCA EL LEGADO S.A. (Objeto)	Producción, industrialización y comercialización de frutos, productos y/o subproductos, mercaderías y demás bienes relativos a la industria vitivinícola integrada, licorera y de otras bebidas, alcohólicas o no, como la elaboración de jugos de uvas. Se destaca que en la actualidad no desarrolla actividad comercial alguna.
FINCA SANTA BARBARA S.A. (Objeto)	Producción, industrialización y comercialización de frutos, productos y/o subproductos, mercaderías y demás bienes relativos a la industria vitivinícola integrada, licorera y de otras bebidas, alcohólicas o no, como la elaboración de jugos de uvas. Se destaca que en la actualidad no desarrolla actividad comercial alguna.

Fuente: CNDC en base a información aportadas por las partes en el presente expediente.

13. La presente transacción únicamente genera un cambio en la naturaleza del control que se ejerce sobre JCCC y CISA —de conjunto a exclusivo— a favor de uno de los accionistas preexistentes. Por lo tanto, no existen solapamientos horizontales ni integraciones verticales adicionales a las existentes en el escenario previo a la misma.

14. Como resultado de la presente operación, el nivel de concentración no se verá alterado en ninguno de los mercados donde operan las empresas involucradas, tampoco se registran efectos verticales. Adicionalmente, analizadas las características de los productos comercializados por las empresas notificantes, no se encontraron elementos que indiquen que las condiciones de competencia actual o potencial puedan ser afectadas negativamente en perjuicio del interés económico general.

II.2. Cláusulas de Restricciones Accesorias

15. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia.²

III. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

16. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

17. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso (c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

18. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas, superan los DOSCIENTOS MILLONES de PESOS (\$200.000.000.-) por encima del umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

IV. PROCEDIMIENTO

19. El día 8 de noviembre de 2017, las partes notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación en forma conjunta del Formulario F1 correspondiente.

20. El día 17 de noviembre de 2017 —y luego de varias presentaciones en relación a lo establecido por la Resolución SDyC N° 40/2001—, esta Comisión Nacional consideró que la información presentada se hallaba incompleta,

formulando observaciones al F1, y haciéndoselos saber a las partes que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 comenzó a correr el día hábil posterior a su presentación de fecha 16 de noviembre de 2017, pero hasta tanto las partes no dieran cumplimiento a lo solicitado dicho plazo quedaría suspendido. Este proveído fue notificado el día 24 de noviembre de 2017.

21. El día 27 de noviembre de 2017, y en virtud de lo estipulado por el Art. 16 de la Ley 25.156, se solicitó a la SECRETARIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA NACIÓN que se expida con relación a la operación en análisis.

22. El día 27 de noviembre de 2017, y en virtud de lo estipulado por el Art. 16 de la Ley 25.156, se solicitó al ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES (OCCOVI) que se expida con relación a la operación en análisis.

23. El día 30 de noviembre de 2017, y en virtud de lo estipulado por el Art. 16 de la Ley 25.156, se solicitó al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) que se expida con relación a la operación en análisis.

24. El día 13 de diciembre de 2017, y mediante Nota OCCOVI N° 2712/17, el Órgano de Control de Concesiones Viales emitió la opinión prevista por el Art. 16 de la Ley 25.156, sin oponer objeción alguna a la operación notificada.

25. Por otra parte, la SECRETARIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA NACIÓN y el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD no han brindado una respuesta a la intervención que oportunamente se les solicitara, por lo que —conforme a lo previsto en el ya citado Art. 16 de la Ley N° 25.156 y su normativa complementaria— se considera en este acto que no tienen objeción alguna que formular a la misma.

26. Finalmente, con fecha 13 de marzo de 2018, las partes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el Formulario F1 acompañado y reanudando el cómputo del plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 el día hábil posterior al enunciado.

V. CONCLUSIONES

27. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

28. Por ello, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconseja al Señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre las firmas JOSÉ CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. y CARTELLONE INVERSIONES S.A. por parte del Sr. JOSÉ GERARDO CARTELLONE —a través de su afiliada PYRSEY SOCIEDAD ANÓNIMA—, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inc. (a) de la Ley N° 25.156.

29. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

¹ Ver presentación de fecha 9 de enero de 2018 (Ver Nro. de Orden 17, págs. 18/19).

² Es oportuno poner de resalto que las partes han estipulado, específicamente en la «Cláusula 10.8 | Confidencialidad» del «Anexo 1 de la Oferta 3/2017 | Términos y Condiciones del Contrato de Compraventa» de fecha 18 de octubre de 2017 celebrado entre PYRSEY SOCIEDAD ANÓNIMA y ABRASUR S.A., que darán tratamiento confidencial a los términos particulares que pudiese contener el acuerdo celebrado y la información que hayan obtenido respecto de la otra como consecuencia de las tratativas previas a su celebración y ejecución. Se aprecia nítidamente que, tal y como se encuentra estipulada, una cláusula como la reseñada no tiene por objeto ni efecto limitar la capacidad competitiva futura de ninguna de las partes intervinientes en la operación notificada y, por lo tanto, no puede considerarse que configure una restricción accesoria a la transacción notificada.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.04.17 18:02:44 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.04.17 19:04:12 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.04.18 09:27:15 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.04.18 15:16:12 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.04.19 17:56:08 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.04.19 17:56:09 -03'00'